

Datei: 04-email-managing-partner-an-mc.eml

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Klara Falkenried" <falkenried@fp-kanzlei.example>         |
| An      | Management Committee <mc@fp-kanzlei.example>                   |
| Datum   | Fri, 26 Jun 2026 17:42:00 +0200                                |
| Betreff | MC Montag 08:30 - WIP, Associate-Risiko, Pricing und Hohenlohe |

Liebe alle,

für Montag bitte zuerst Finance, nicht wieder 38 Minuten über die neue Kaffeemaschine im Düsseldorfer Standort. Der WIP-Stau ist real. Wir haben 1,34 Mio. EUR >120 Tage und Dr. Hohenlohe findet das offenbar "strategischen Vorlauf". Finance nennt es nicht fakturiertes Risiko. Ich neige zu Finance.

Zweiter Punkt: Amalie und Konrad sind seit acht Wochen zu hoch ausgelastet. Beide sind gut, beide wirken höflich, beide sind gefährlich nah an "Ich höre mir mal etwas an". Bitte nicht mit Obstkorb lösen.

Dritter Punkt: Corporate verkauft Caps, als wären sie Werbegeschenke. Wir brauchen Rabatt-Governance und Change Requests, sonst subventioniert der Rest der Kanzlei die schönsten Pitch-Folien.

Ich möchte am Montag drei Beschlüsse: Rechnungswelle, Stay Interviews, Pricing-Freigaben ab 10 % Rabatt.

Schönes Wochenende trotzdem,  
Klara

Datei: 03-wip-aging-und-offene-posten.csv

| Mandat                      | Partner        | WIP_EUR | WIP_Alter_Tage | Offene_Posten_EUR | OP_Alter_Tage | Realization | Naechste_Aktion             |
|-----------------------------|----------------|---------|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Automotive Compliance Audit | Dr. Hohenlohe  | 410000  | 146            | 280000            | 73            | 78%         | Rechnungs- und Scope-Call   |
| Maschinenbau Litigation     | Dr. Rabenau    | 220000  | 132            | 310000            | 91            | 88%         | Partner ruft CFO Mandant an |
| PE Add-on Erwerb            | Dr. Falkenried | 180000  | 38             | 0                 | 0             | 96%         | Zwischenrechnung stellen    |
| Arbeitsrecht Retainer Nord  | Dr. Merten     | 118000  | 64             | 76000             | 44            | 81%         | Retainer anpassen           |

**Tabellenblatt: Executive Cockpit**

| Bereich     | Kennzahl                    | Ist Q2  | Ziel    | Ampel | Owner            | Maßnahme                      |
|-------------|-----------------------------|---------|---------|-------|------------------|-------------------------------|
| Cash        | Cash Bestand EUR            | 1180000 | 1800000 | Gelb  | CFO              | Rechnungsweile bis 12.07.     |
| WIP         | WIP > 120 Tage EUR          | 1340000 | 500000  | Rot   | MC               | Partnergespräche + Abrechnung |
| AR          | Offene Posten > 60 Tage EUR | 865000  | 300000  | Rot   | Finance          | Top-20-Collections-Liste      |
| Utilization | Associate Ø %               | 89      | 82      | Gelb  | HR/PG-Leads      | Überlastspitzen abbauen       |
| UBT         | Umsatz je Berufsträger EUR  | 129500  | 135000  | Gelb  | Managing Partner | Pricing und Matter Mix prüfen |
| Realization | Corporate Realization %     | 82      | 92      | Rot   | Corporate Lead   | Rabattfreigaben restriktiver  |
| People      | Associates Risiko hoch      | 2       | 0       | Rot   | HR Partnerin     | Stay Interviews               |
| Pipeline    | Weighted Pipeline 90T EUR   | 2100000 | 2500000 | Gelb  | BD               | Key-Account-Plan              |

**Tabellenblatt: WIP Aging**

| Partner        | 0-30   | 31-60  | 61-120 | >120   | Aktion                 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| Dr. Hohenlohe  | 120000 | 180000 | 240000 | 410000 | Abrechnen + Scope Call |
| Dr. Rabenau    | 90000  | 140000 | 210000 | 220000 | Partnergespräch        |
| Dr. Velten     | 60000  | 85000  | 140000 | 80000  | OK                     |
| Dr. Falkenried | 150000 | 100000 | 60000  | 0      | OK                     |

**Tabellenblatt: Utilization**

| Name             | Rolle     | FTE | Billable h Q2 | Soll h | Utilization % | Risiko  |
|------------------|-----------|-----|---------------|--------|---------------|---------|
| Amalie Winter    | Associate | 1   | 512           | 420    | 122           | hoch    |
| Konrad Bleibtreu | Associate | 1   | 491           | 420    | 117           | hoch    |
| Silke Merten     | Counsel   | 0.8 | 338           | 336    | 101           | mittel  |
| Jana Ritter      | Associate | 0.8 | 260           | 336    | 77            | niedrig |

**Tabellenblatt: Cashflow 13W**

| Woche | Eingänge | Ausgänge | Saldo kumuliert |
|-------|----------|----------|-----------------|
| KW27  | 420000   | 610000   | 990000          |
| KW28  | 890000   | 540000   | 1340000         |
| KW29  | 310000   | 520000   | 1130000         |
| KW30  | 260000   | 690000   | 700000          |
| KW31  | 760000   | 530000   | 930000          |

### Tabellenblatt: Pricing

| Mandat                     | Modell         | Budget | Ist WIP | Realization | Problem               |
|----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|-----------------------|
| Automotive Compliance      | Cap + Discount | 420000 | 510000  | 0.78        | Scope creep           |
| PE Add-on                  | Hourly         | 280000 | 220000  | 0.96        | OK                    |
| Arbeitsrecht Dauerberatung | Retainer       | 90000  | 118000  | 0.81        | Kontingent zu niedrig |

### Tabellenblatt: Pipeline

| Lead              | Praxis       | Wahrscheinlichkeit | Expected Fees | Owner          |
|-------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| Nordstern MedTech | Corporate    | 0.55               | 650000        | Dr. Falkenried |
| Rheinlogistik     | Arbeitsrecht | 0.75               | 240000        | Dr. Merten     |
| Quantor Cloud     | IT/Data      | 0.45               | 380000        | Dr. Velten     |

## **Falkenried & Partner mbB — Management Briefing Q2/2026**

Falkenried & Partner mbB ist eine mittelständische Wirtschaftskanzlei mit Standorten in Köln und Düsseldorf. Nach außen wirkt alles ruhig: gutes Corporate/M&A-Geschäft, starkes Arbeitsrecht, wachsende Datenschutz-/IT-Praxis, solide Prozessarbeit. Innen ist die Lage weniger glatt.

Die Kanzlei hat im Q2/2026 einen Umsatz von 4,92 Mio. EUR erzielt, 6,5 % über Vorjahr. Gleichzeitig liegt der Cash-Bestand nur noch bei 1,18 Mio. EUR, weil WIP und offene Posten zu stark steigen. Der Partnerkreis spricht gern von Wachstum; Finance spricht von Geld, das noch nicht auf dem Konto ist. Beide haben recht, aber nur einer bezahlt am 28. des Monats Gehälter.

### **Hauptthemen**

WIP über 120 Tage: 1,34 Mio. EUR, davon 710.000 EUR in drei Partnerportfolios.

Offene Posten über 60 Tage: 865.000 EUR, Schwerpunkt Litigation und ein Automotive-Key-Account.

Associate-Auslastung: Durchschnitt 89 %, zwei Associates bei 117 % und 122 % über acht Wochen.

Corporate Realization: nur 82 %, weil Pitch-Rabatte nicht nachverhandelt wurden.

Partnerkonflikt: Dr. Hohenlohe verlangt höhere Origination Credits und droht mit Seitengesprächen im Markt.

IT/DMS/KI-Investition: 480.000 EUR über 18 Monate, fachlich sinnvoll, Cash-technisch schlecht getimt.

### **Vorläufige These**

Die Kanzlei hat kein Nachfrageproblem. Sie hat ein Führungs-, Pricing- und Working-Capital-Problem. Die gefährliche Mischung lautet: zu viele Mandate unter Preis, zu späte Rechnungen, zu diplomatische Partnergespräche und zu wenig Schutz für gute Associates.

Falkenried & Partner mbB - Partnerklausur Q2/2026

Zweck der Klausur ist nicht, das Kanzleigefühl zu polieren, sondern fünf konkrete Entscheidungen zu treffen.

Block 1: Zahlen ohne Theater. Cash, WIP, AR, UBT, FTE, Utilization, Realization und Pipeline.

Block 2: Partnerkreis. Origination, Execution, Nachfolge, Konflikte, Rainmaker-Abhängigkeit.

Block 3: People. Associate-Retention, Feedback, Staffing, Ausbildungswert, Überlastspitzen.

Block 4: Pricing. Rabatte, Caps, Retainer, Festpreise, Change Requests, RVG/BRAO-Grenzen.

## **Beschlussvorschläge**

WIP >120 Tage wird bis 31.07. mit Partner-Ownern abgearbeitet.

Rabatte >10 % brauchen Pricing-Freigabe.

Zwei Stay Interviews innerhalb von fünf Arbeitstagen.

Partner Scorecards werden quartalsweise pilotiert.

DMS/KI-Investition wird in zwei Phasen geteilt.

## **Associate Pulse und Fluktuationsrisiko**

Amalie Winter und Konrad Bleibtreu liegen seit acht Wochen deutlich über dem Zielkorridor. Beide erhalten gutes Feedback von Mandanten, aber wenig strukturiertes Feedback aus dem Partnerkreis. Typisches Risiko: Die Kanzlei verwechselt Loyalität mit Belastbarkeit.

### **Maßnahmen**

Stay Interviews durch HR-Partnerin und nicht durch den belastenden Partner.

Sofortige Staffing-Entlastung für zwei Wochen.

Konkretes Feedback und Perspektivgespräch bis 15.07.

Partnerkreis informiert: Retention ist Managementthema, kein Weichei-Thema.

## **Pricing- und Rabattnotiz**

Corporate hat im Q2 mehrere Caps und Rabatte zugesagt, ohne Change-Request-Regeln hart einzubauen. Der Automotive-Key-Account ist strategisch wichtig, frisst aber Marge und blockiert Associates.

### **Vorschlag**

Rabatte über 10 % nur mit Pricing-Freigabe.

Caps nur mit Scope, Annahmen, Exclusions und wöchentlichem Burn-Report.

Retainer jährlich nachziehen, wenn tatsächliche Stunden 115 % überschreiten.



## Partnerkonflikt-Vermerk

Dr. Hohenlohe argumentiert, seine Mandanten seien strategisch und rechtfertigten Sonderregeln bei Origination und Abrechnung. Die Zahlen zeigen hohe Akquisition, aber überdurchschnittlichen WIP und schwache Realisation.

Der Beitrag ist real. Das Problem ist nicht Erfolg, sondern Asymmetrie: Andere Teams tragen Arbeitslast und Cash-Risiko, während der Credit überwiegend bei einem Partner landet.

## KI-/DMS-Investitions-case

Die Kanzlei prüft ein neues DMS mit KI-Such- und Zusammenfassungsfunktionen. Wirtschaftlich sinnvoll, aber Cash-technisch schlecht getimt. Berufsrechtlich sind Mandatsgeheimnis, Rollenrechte, Logging, Subdienstleister, AVV, Datenresidenz, Löschung und Human Review zu prüfen.

### Phasenvorschlag

Phase 1: DMS-Struktur, Rechte, Aktenplan, Migration kritischer Mandate.

Phase 2: KI-Funktionen nur mit Dummy-/freigegebenen Datenklassen.

Phase 3: Kanzleiweites Rollout nach Datenschutz-, Berufsrechts- und Betriebsratscheck.

## Management Committee Beschlusslog

| Datum      | Beschluss                                | Owner                  | Frist      | Review     |
|------------|------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 29.06.2026 | WIP >120 Tage mit Partner-Ownern abbauen | CFO / Managing Partner | 31.07.2026 | 05.08.2026 |
| 29.06.2026 | Rabatte >10 % brauchen Pricing-Freigabe  | Pricing Lead           | sofort     | 15.09.2026 |
| 29.06.2026 | Stay Interviews Amalie/Konrad            | HR-Partnerin           | 04.07.2026 | 11.07.2026 |
| 29.06.2026 | DMS/KI-Investition in Phasen trennen     | COO                    | 31.08.2026 | 10.09.2026 |

## Ergänzende Managementakte Partnerkreis Q2 2026

### Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Falkenried Rechtsanwälte PartG mbB, Managing Partner Dr. Marlis Benthin die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Cashflow, WIP, Utilization, Partneregos, Associate-Fluktuation und Entscheidung über KI/DMS-Investition bei gleichzeitigem Druck auf Profitabilität. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Zwei Corporate-Partner schreiben hohe WIP-Bestände, aber stellen spät Rechnung. Litigation ist ausgelastet, rechnet jedoch zu viele nicht abrechenbare Strategiemeetings. Drei Associates haben vertraulich Wechselabsichten angedeutet, weil Feedback und Planbarkeit fehlen. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

### E-Mail Managing Partner an Management Committee

---

Von: benthin@falkenried-law.test

An: mc@falkenried-law.test

Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr

Betreff: Q2-Lage: WIP, Rabattdisziplin, Associate-Abgänge und DMS-Beschluss

---

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte machen Sie aus Zahlen, Stimmungen und Investitionsdruck eine entscheidbare Vorlage mit klaren Verantwortlichkeiten. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache

ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Falkenried Rechtsanwälte PartG mbB, Managing Partner Dr. Marlis Benthin

### **Interner Arbeitsvermerk**

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

### **Entwurf MC-Beschluss und Partneransprache**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

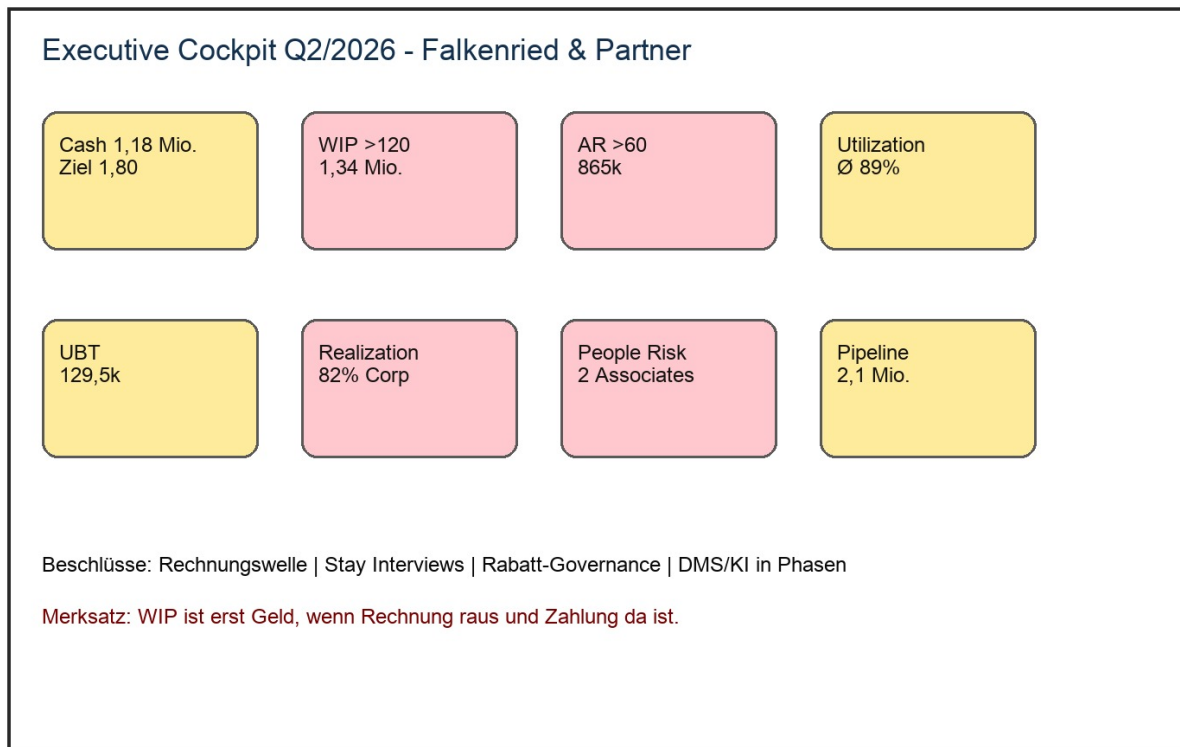
[Entwurf]

## Beweis- und Fristenlogik

### Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

| Punkt            | Konkrete Frage                                                         | Benötigter Beleg                                              | Risiko, wenn offen                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zugang           | Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?                            | Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung | Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion              |
| Urheberschaft    | Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?                           | Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll      | Erklärung wird falscher Person zugerechnet                  |
| Inhalt           | Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung? | Volltext, Anlagen, vorherige Versionen                        | Akte wirkt dünn und angreifbar                              |
| Reaktion         | Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?                               | Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin                   | Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert               |
| Nächster Schritt | Was muss jetzt entschieden werden?                                     | Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk           | Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert |



## Datei

PDF-Anhang: 07-finance-report-auszug.pdf



# Finance Report Q2/2026 - Auszug

Der Cash-Bestand ist ausreichend, aber nicht komfortabel. Haupttreiber sind WIP-Alterung und verzögerte Rechnungsstellung in drei Partnerportfolios.

| Kennzahl              | Ist           | Ziel          | Kommentar                |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Cash                  | 1,18 Mio. EUR | 1,80 Mio. EUR | Engpass KW30 möglich     |
| WIP >120 Tage         | 1,34 Mio. EUR | 0,50 Mio. EUR | sofortige Partneraktion  |
| AR >60 Tage           | 865.000 EUR   | 300.000 EUR   | Collections priorisieren |
| Corporate Realization | 82 %          | 92 %          | Rabatte/Scope prüfen     |

Empfehlung Finance: Rechnungswelle bis 12.07., Top-20-Debitorenliste mit Partner-Ownern, Rabattfreigaben neu regeln.